Tipo documento: **CAPA PROCESSO**
Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 5012639-51.2022.8.24.0033

Capa: **Parte 1**

Nº do processo 5012639-51.2022.8.24.0033
Classe da ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Competência Juizado Especial Cível
Data de autuação: 19/05/2022 16:29:49
Situação BAIXADO
Órgão Julgador: Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Itajaí
Juiz(a): Marcia Krischke Matzenbacher

Processos relacionados: 5028013-10.2022.8.24.0033/SC | Relacionado | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA | IAI01JC01

Assuntos

Código	Descrição	Principal
060502	Indenização por Dano Material, Responsabilidade do Fornecedor, DIREITO DO CONSUMIDOR	Sim
060505	Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Responsabilidade do Fornecedor, DIREITO DO CONSUMIDOR	Não

Partes e Representantes

AUTOR	RÉU
NELI MARIA DESCHAMPS GUEMPER (004.649.959-81) - Pessoa Física MARIANA PROENCA DAMIAO SC062699 RAFAEL RAMOS ALBANEZ SC054563	DANILO DOS SANTOS 62366149972 (34.669.137/0001-55) - Pessoa Jurídica

Informações Adicionais

Valor da Causa:	R$ 1.229,01	Nível de Sigilo do Processo:	Sem Sigilo (Nível 0)	Anexos Eletrônicos:	Não há anexos
Ação Coletiva de subst. processual:	Não	Admitida execução:	Sim	Antecipação de Tutela:	Não Requerida
Criança e Adolescente:	Não	Doença Grave:	Não	Grande devedor:	Não
Idoso:	Sim	Justiça Gratuita:	Não requerida	Opção por Juízo 100% Digital:	Sim
Penhora no rosto dos autos:	Não	Penhora/apreensão de bens:	Não	Pessoa com deficiência:	Não
Petição Urgente:	Não	Possui bem associado:	não	Reconvenção:	Não
Renúncia excedente 60 salários:	Não	Vista Ministério Público:	Não		

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 1

Evento:
DISTRIBUIDO POR SORTEIO IAI01JC01
Data:
19/05/2022 16:29:49
Usuário:
SC062699 - MARIANA PROENCA DAMIAO - ADVOGADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
1

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 2

Evento:
CONCLUSOS PARA DESPACHO
Data:
19/05/2022 17:25:04
Usuário:
IJICON05 - CRISTIANE MARIA MARQUETTI ALVES - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
2

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 3

Evento:
DESPACHO
Data:
20/05/2022 16:19:28
Usuário:
AW4156 - ADEMIR WOLFF - MAGISTRADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
3

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
Juizado Especial Cível da Comarca de Itajaí

Av. Joca Brandão, 655 - Bairro: Centro - CEP: 88301441 - Fone: (47)3261-9345 - Email: itajai.juizadocivel@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5012639-51.2022.8.24.0033/SC

AUTOR: NELI MARIA DESCHAMPS GUEMPER

RÉU: DANILO DOS SANTOS 62366149972

DESPACHO/DECISÃO

Intime-se a parte requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial:

- Comprovante de residência atualizado em até 90 (noventa) dias da emissão.

Documento eletrônico assinado por **ADEMIR WOLFF, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310028025601v2** e do código CRC **3f671f8e**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ADEMIR WOLFF
Data e Hora: 20/5/2022, às 16:19:28

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 4

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:
20/05/2022 16:19:28

Usuário:
AW4156 - ADEMIR WOLFF - MAGISTRADO

Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC

Sequência Evento:
4

Autor:
NELI MARIA DESCHAMPS GUEMPER

Prazo:
15 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
24/05/2022 00:00:00

Data Final:
13/06/2022 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
MARIANA PROENCA DAMIAO, RAFAEL RAMOS ALBANEZ

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 5

Evento:
CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 4
Data:
23/05/2022 10:35:04
Usuário:
SC062699 - MARIANA PROENCA DAMIAO - ADVOGADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
5

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 6

Evento:
PETICAO REFER AO EVENTO 4
Data:
23/05/2022 10:35:04
Usuário:
SC062699 - MARIANA PROENCA DAMIAO - ADVOGADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
6

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 7

Evento:
CONCLUSOS PARA DESPACHO
Data:
07/06/2022 16:19:15
Usuário:
GCC10209 - GISELLE CRISTINA DE CARVALHO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
7

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 8

Evento:
DETERMINADA A CITACAO
Data:
08/06/2022 13:44:08
Usuário:
AW4156 - ADEMIR WOLFF - MAGISTRADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
8

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
Juizado Especial Cível da Comarca de Itajaí

Av. Joca Brandão, 655 - Bairro: Centro - CEP: 88301441 - Fone: (47)3261-9345 - Email: itajai.juizadocivel@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5012639-51.2022.8.24.0033/SC

AUTOR: NELI MARIA DESCHAMPS GUEMPER

RÉU: DANILO DOS SANTOS 62366149972

DESPACHO/DECISÃO

Diante dos critérios orientadores do sistema de Juizados Especiais, dentre eles a celeridade, informalidade e economia processual, determino o prosseguimento do feito sem a realização de audiência conciliatória, podendo às partes, obviamente, manterem contato por outros meios de comunicação com o intuito de formularem acordo extrajudicial, o qual, apresentado ao juízo, será devidamente analisado.

A fim, então, de agilizar o andamento do feito, deverá o cartório tomar as seguintes providências, independentemente de conclusão:

I. Expedir ofício/mandando citatório à parte adversa, no endereço indicado nos autos para, querendo, ofertar defesa, em 15 (quinze) dias;

Havendo pedido expresso, o mandado deverá ser realizado através do aplicativo *whatsapp,* desde que haja indicação do número telefônico, cabendo ao Meirinho ater-se as disposições da Circular n. 222/2020, editado pela Corregedoria-Geral de Justiça de Santa Catarina.

II. Não tendo a parte ré sido localizada, deverá a parte autora indicar o atual paradeiro, em 15 (quinze) dias.

Destaco, desde já, que devem atentar-se as partes ao disposto no Enunciado 13 do Fonaje, e, portanto, contar-se-ão os prazos a partir do cumprimento do ato, e não da juntada do expediente aos autos.

III. Registro, ainda, que havendo necessidade da realização de audiência virtual conciliatória, deverão às partes peticionarem, conjuntamente, o que será, posteriormente, apreciado.

IV. Caso haja interesse na realização de prova oral, a parte interessada deverá apresentar o rol de testemunha (s), tanto na peça de defesa, quanto na réplica.

Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por **ADEMIR WOLFF, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310028842265v2** e do código CRC **82171fbb**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ADEMIR WOLFF
Data e Hora: 8/6/2022, às 13:44:8

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 9

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:
08/06/2022 13:44:08

Usuário:
AW4156 - ADEMIR WOLFF - MAGISTRADO

Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC

Sequência Evento:
9

Autor:
NELI MARIA DESCHAMPS GUEMPER

Prazo:
5 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
10/06/2022 00:00:00

Data Final:
20/06/2022 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
MARIANA PROENCA DAMIAO, RAFAEL RAMOS ALBANEZ

Suspensões e Feriados:
Aniversário da emancipação do município de Itajaí: 15/06/2022
Corpus Christi: 16/06/2022

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 10

Evento:
EXPEDICAO DE OFICIO 1 CARTA
Data:
08/06/2022 18:37:56
Usuário:
IJICON05 - CRISTIANE MARIA MARQUETTI ALVES - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
10

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 11

Evento:
CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 9
Data:
09/06/2022 08:42:55
Usuário:
SC054563 - RAFAEL RAMOS ALBANEZ - ADVOGADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
11

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 12

Evento:
CIENCIA COM RENUNCIA AO PRAZO REFER AO EVENTO 9
Data:
09/06/2022 08:42:56
Usuário:
SC054563 - RAFAEL RAMOS ALBANEZ - ADVOGADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
12

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 13

Evento:
JUNTADA DE CARTA PELO CORREIO DEVOLVIDA SEM CUMPRIMENTO REFER AO EVENTO 10

Data:
07/07/2022 12:33:12

Usuário:
CORREIOS - SISTEMA VPOST - CORREIOS - SISTEMA EPROC

Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC

Sequência Evento:
13

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 14

Evento:
ATO ORDINATORIO PRATICADO
Data:
07/07/2022 14:24:47
Usuário:
IJICON05 - CRISTIANE MARIA MARQUETTI ALVES - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Juizado Especial Cível da Comarca de Itajaí

Av. Joca Brandão, 655 - Bairro: Centro - CEP: 88301441 - Fone: (47)3261-9345 - Email: itajai.juizadocivel@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5012639-51.2022.8.24.0033/SC

AUTOR: NELI MARIA DESCHAMPS GUEMPER

RÉU: DANILO DOS SANTOS 62366149972

ATO ORDINATÓRIO

Reitere-se o expediente via mandado, tendo em vista o retorno do AR sem cumprimento.

Documento eletrônico assinado por **CRISTIANE MARIA MARQUETTI ALVES, Servidora de Cartório** , na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310030182873v1** e do código CRC **2d85e032**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CRISTIANE MARIA MARQUETTI ALVES
Data e Hora: 7/7/2022, às 14:24:47

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 15

Evento:
PETICAO
Data:
07/07/2022 16:53:54
Usuário:
SC054563 - RAFAEL RAMOS ALBANEZ - ADVOGADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
15

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 16

Evento:
EXPEDICAO DE MANDADO NVGCEMAN

Data:
18/07/2022 11:16:58

Usuário:
EW10517 - ELIZABETE WATERKEMPER CARMINATI - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC

Sequência Evento:
16

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 17

Evento:
RECEBIDO O MANDADO PARA CUMPRIMENTO PELO OFICIAL DE JUSTICA REFER AO EVENTO 16BROFICIAL JEFERSON TOUPA DA SILVA

Data:
19/07/2022 18:12:27

Usuário:
MARCELE.POGLIA - MARCELE DA SILVA POGLIA - SERVIDOR CENTRAL DE MANDADOS

Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC

Sequência Evento:
17

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 18

Evento:
JUNTADA DE MANDADO NAO CUMPRIDO REFER AO EVENTO 16
Data:
25/07/2022 18:09:00
Usuário:
JTS17080 - JEFERSON TOUPA DA SILVA - OFICIAL DE JUSTIÇA
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
18

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 19

Evento:
ATO ORDINATORIO PRATICADO
Data:
01/08/2022 09:13:35
Usuário:
EW10517 - ELIZABETE WATERKEMPER CARMINATI - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Juizado Especial Cível da Comarca de Itajaí

Av. Joca Brandão, 655 - Bairro: Centro - CEP: 88301441 - Fone: (47)3261-9345 - Email: itajai.juizadocivel@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5012639-51.2022.8.24.0033/SC

AUTOR: NELI MARIA DESCHAMPS GUEMPER

RÉU: DANILO DOS SANTOS 62366149972

ATO ORDINATÓRIO

Fica intimado a parte ativa, para manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça " (evento 18)", no prazo de 05 (cinco) dias.

Documento eletrônico assinado por **ELIZABETE WATERKEMPER CARMINATI, Técnica Judiciária** , na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310031204446v2** e do código CRC **b8e4cb80**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ELIZABETE WATERKEMPER CARMINATI
Data e Hora: 1/8/2022, às 9:13:34

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 20

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:
01/08/2022 09:13:35

Usuário:
EW10517 - ELIZABETE WATERKEMPER CARMINATI - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO

Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC

Sequência Evento:
20

Autor:
NELI MARIA DESCHAMPS GUEMPER

Prazo:
5 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
05/08/2022 00:00:00

Data Final:
11/08/2022 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
MARIANA PROENCA DAMIAO, RAFAEL RAMOS ALBANEZ

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 21

Evento:
CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 20
Data:
04/08/2022 09:42:09
Usuário:
SC054563 - RAFAEL RAMOS ALBANEZ - ADVOGADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
21

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 22

Evento:
PETICAO REFER AO EVENTO 20
Data:
04/08/2022 09:42:09
Usuário:
SC054563 - RAFAEL RAMOS ALBANEZ - ADVOGADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
22

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 23

Evento:
EXPEDICAO DE MANDADO NVGCEMAN
Data:
26/08/2022 15:16:04
Usuário:
GABRIELAF - GABRIELA FERREIRA SARDÁ - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
23

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 24

Evento:
RECEBIDO O MANDADO PARA CUMPRIMENTO PELO OFICIAL DE JUSTICA REFER AO EVENTO 23BROFICIAL GILIARDI COSTA NASCIMENTO

Data:
29/08/2022 15:22:11

Usuário:
MARCELE.POGLIA - MARCELE DA SILVA POGLIA - SERVIDOR CENTRAL DE MANDADOS

Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC

Sequência Evento:
24

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 25

Evento:
JUNTADA DE MANDADO CUMPRIDO REFER AO EVENTO 23BRDATA DO CUMPRIMENTO 29082022

Data:
29/08/2022 18:21:07

Usuário:
GILIARDINASCIMENTO - GILIARDI COSTA NASCIMENTO - OFICIAL DE JUSTIÇA

Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC

Sequência Evento:
25

RÉu:
DANILO DOS SANTOS 62366149972

Prazo:
15 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
30/08/2022 00:00:00

Data Final:
20/09/2022 23:59:59

Suspensões e Feriados:
Independência do Brasil: 07/09/2022

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 26

Evento:
DECORRIDO PRAZO REFER AO EVENTO 25
Data:
21/09/2022 01:29:14
Usuário:
SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
26

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 27

Evento:
PETICAO
Data:
21/09/2022 08:55:36
Usuário:
SC054563 - RAFAEL RAMOS ALBANEZ - ADVOGADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
27

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 28

Evento:
CONCLUSOS PARA JULGAMENTO
Data:
06/10/2022 09:20:21
Usuário:
EW10517 - ELIZABETE WATERKEMPER CARMINATI - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
28

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 29

Evento:
JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO
Data:
06/10/2022 12:25:53
Usuário:
AW4156 - ADEMIR WOLFF - MAGISTRADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Juizado Especial Cível da Comarca de Itajaí

Av. Joca Brandão, 655 - Bairro: Centro - CEP: 88301441 - Fone: (47)3261-9345 - Email: itajai.juizadocivel@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5012639-51.2022.8.24.0033/SC

AUTOR: NELI MARIA DESCHAMPS GUEMPER

RÉU: DANILO DOS SANTOS 62366149972

SENTENÇA

Relatório dispensado, a teor do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Cuida-se de ação indenizatória decorrente da relação jurídica travada entre as partes, descrita na petição inicial.

Julgo a demanda antecipadamente, haja vista que a parte requerida não ofereceu resposta tempestiva à postulação exordial, sujeitando-se aos efeitos da revelia, consoante art. 355, II, do CPC.

Outra consequência da contumácia consiste em se presumir como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, de modo a facultar a aplicação do direito correspondente, em face da ausência de controvérsia decorrente do transcurso do prazo de resposta em branco, consoante interpretação sistemática dos arts. 344 a 346 do *Codex Instrumentalis* (e art. 18, § 1°, da Lei 9.099/1995, quanto ao procedimento sumaríssimo). Importa ressaltar, contudo, que a revelia, por si só, não enseja necessariamente o acolhimento da postulação, mas somente a presunção relativa (iuris tantum) de veracidade dos fatos alegados, cabendo à jurisdição aplicar o direito correspondente, ainda que não atenda aos objetivos da parte autora.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que *"a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido"* (STJ, EDcl no Ag 1344460 / DF, Maria Isabel Gallotti, 13.08.2013).

Logo, ante tais fundamentos, passo ao julgamento antecipado da lide, com a presunção relativa de veracidade das alegações deduzidas na peça exordial.

No mérito, analisando o substrato coligido aos autos, verifico que a parte acionante objetiva o ressarcimento da quantia de R$ 1.000,00 referente ao valor pago de entrada para realização de um pergolado, serviço este nunca realizado.

Desta feita, demonstrado o pagamento da quantia perseguida pela autora conforme recibo juntado no evento 1 - out 3, e a ausência de manifestação do requerido, a procedência da ação é medida que se impõe.

O caso pela sua singeleza e em conformidade com os princípios formadores dos Juizados Especiais, dispensa quaisquer outros argumentos.

Ante o exposto, resolvo o mérito julgando procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (arts. 487, I, do CPC), para condenar a parte requerida a ressarcir o valor de R$ 1.000,00 em favor da parte requerente, corrigido monetariamente pelo INPC a contar do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, conforme arts. 54 e 55 da Lei 9.099/1995.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Documento eletrônico assinado por **ADEMIR WOLFF, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310034283568v3** e do código CRC **2bfabc11**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ADEMIR WOLFF
Data e Hora: 6/10/2022, às 12:25:53

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 30

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA
Data:
06/10/2022 12:25:53
Usuário:
AW4156 - ADEMIR WOLFF - MAGISTRADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
30
Autor:
NELI MARIA DESCHAMPS GUEMPER
Prazo:
10 Dias
Status:
FECHADO
Data Inicial:
11/10/2022 00:00:00
Data Final:
25/10/2022 23:59:59
Procurador Citado/Intimado:
MARIANA PROENCA DAMIAO, RAFAEL RAMOS ALBANEZ
Suspensões e Feriados:
Dia De Nossa Senhora Aparecida: 12/10/2022

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 31

Evento:
SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA SC054563 RAFAEL RAMOS ALBANEZ PARA SC061250 RADAMES FELIPE SOSSMEIER

Data:
06/10/2022 12:34:39

Usuário:
SC054563 - RAFAEL RAMOS ALBANEZ - ADVOGADO

Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC

Sequência Evento:
31

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 32

Evento:
CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA REFER AO EVENTO 30
Data:
10/10/2022 14:30:07
Usuário:
SC054563 - RAFAEL RAMOS ALBANEZ - ADVOGADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
32

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 33

Evento:
CIENCIA COM RENUNCIA AO PRAZO REFER AO EVENTO 30
Data:
10/10/2022 14:30:08
Usuário:
SC054563 - RAFAEL RAMOS ALBANEZ - ADVOGADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
33

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 34

Evento:
PETICAO
Data:
10/10/2022 14:31:24
Usuário:
SC054563 - RAFAEL RAMOS ALBANEZ - ADVOGADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
34

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 35

Evento:
TRANSITADO EM JULGADO
Data:
14/10/2022 12:46:27
Usuário:
GCC10209 - GISELLE CRISTINA DE CARVALHO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
35

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 36

Evento:
BAIXA DEFINITIVA
Data:
14/10/2022 13:15:11
Usuário:
GCC10209 - GISELLE CRISTINA DE CARVALHO - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL AVANÇADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
36

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 37

Evento:
REVOGACAO DE SUBSTABELECIMENTO SC061250
Data:
27/03/2023 09:13:35
Usuário:
SC054563 - RAFAEL RAMOS ALBANEZ - ADVOGADO
Processo:
5012639-51.2022.8.24.0033/SC
Sequência Evento:
37